亳芜现代产业园区“2022·10·19”烂尾楼
钢结构架倒塌事故调查报告

2022年10月19日9：48，亳芜现代产业园区安徽谯康堂制药有限公司烂尾厂房2楼钢结构架倒塌，事故造成5人轻伤，无人员死亡，直接经济损失约14.4万元。

事故发生后，省委、省政府及亳州市委、市政府高度重视，省、市领导分别作出指示批示，要求全力做好事故救援、善后处置、调查处理和舆情管控等工作。亳州市委、市政府有关领导第一时间赶赴事故现场，紧急召开事故救援现场会，坚决贯彻省领导批示要求，部署应急处置工作，立即启动应急救援预案，现场指挥人员搜救、伤者救治和处置等工作，采取多种措施，防止次生事故发生。副省长何树山电话调度指挥现场救援，并带领省应急厅厅长张海阁、省消防救援总队总队长李斌、省住房城乡建设厅副厅长方廷勇第一时间赶赴事故现场指导救援，省卫生健康委指派蚌埠医学院第一附属医院3名专家参与伤者救治工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法

规，10 月 21 日，亳州市政府批准成立了亳芜园区“10·19”钢结构架倒塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市总工会及亳芜现代产业园区管委会为成员单位，全面负责事故调查工作，同时，邀请市纪委监委派员参加，聘请建筑施工领域专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问当事人、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过和原因、事故信息报送存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人、责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故相关单位及钢管租赁情况

发生钢结构架倒塌的楼为安徽谯康堂制药有限公司的烂尾厂房，该制药公司厂房项目建设施工方为安徽广宇建设（集团）有限公司和安徽安庆市第一建筑安装工程公司，监理方为河南万安工程咨询有限责任公司亳州分公司。项目自 2018 年 5 月停工至事发。上述 2 家施工企业建设所用的脚手架钢管等物件为亳州市家安钢管钢模租赁有限责任公司所有。

（一）建设单位情况

安徽谯康堂制药有限公司。成立于 2017 年 6 月 23 日，

法定代表人徐美华，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 6000 万元整。住所：亳州芜湖现代产业园区漆园路东侧、亳芜大道北侧 556 号。经营范围：中药饮片，中药提取物，中成药，保健食品生产、销售；制药专用设备制造、销售；营养健康咨询服务；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）施工单位情况

1.安徽广宇建设（集团）有限公司。成立于 1994 年 6 月 26 日，法定代表人李 X，注册资本 5000 万元整，住所：安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 171 号。经营范围：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.安徽安庆市第一建筑安装工程公司。成立于 2001 年 8 月 6 日，法定代表人张 XX，注册资本 5114 万元整，住所：安徽省安庆市卫门口街 16 号。经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包叁级、混凝土预制构件专

业贰级；消防设施工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；文物保护工程施工叁级；园林景观及绿化工程施工；铁路机车、蒸汽机车、观光火车、火车厢、火车头改造、维修及配件销售；机车及观光火车轨道铺设。

（三）监理单位情况

河南万安工程咨询有限公司亳州分公司。成立于 2014 年 3 月 25 日，负责人王海涛，营业场所：亳州市东台路。经营范围：房屋建筑工程监理，市政公用工程监理，公路工程监理，水利水电工程及机电安装工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）拆除单位情况

亳州市家安钢管钢模租赁有限责任公司（以下简称“家安公司”），成立于 2006 年 8 月 2 日，法定代表人洪 XX，注册资本 400 万元整。住所：安徽省亳州市南部新区槐花路北侧、张良路东侧安徽实权光电科技工业园内。经营范围：建筑用模板脚手架专业承包、脚手架搭设，钢管、钢模租赁，建筑机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书为模板脚手架专业承包资质不分等级，证书号 D3340698XX，有效期至 2022 年 12 月 31 日。《安全生产许可证》证书编号：（皖）JZ 安许证字〔2022〕0384XX，有效期至 2025 年 3 月 27 日。

（五）钢管租赁情况

安徽谯康堂制药有限公司烂尾厂房（一期工程）施工单位为安徽广宇建设（集团）有限公司（1#、2#、5#楼）和安徽安庆市第一建筑安装工程公司（7#、8#、12#、13#楼），项目占地 410 亩，总建筑面积 316640 平方米。项目于 2017 年 11 月开工，家安公司将钢管、扣件、套管、槽钢等经张 XX 租赁给安徽广宇建设（集团）有限公司施工使用。该项目 2018 年 5 月停工至今，属于烂尾项目。安徽谯康堂制药有限公司 5#楼烂尾厂房设计为四层框架结构，建筑物东西长约 110 米，宽约 48 米，建筑高度建成后 22.65 米，建筑面积每层约 5280 平方米。事故发生位置为该烂尾厂房 5#楼二层西侧 1–8 轴/A–G 轴（三、四层未建），建筑面积 2610 平方米，该处二层顶部为未浇筑混凝土顶层，顶板及钢筋骨架已安装完成，时间约为 2018 年 5 月。

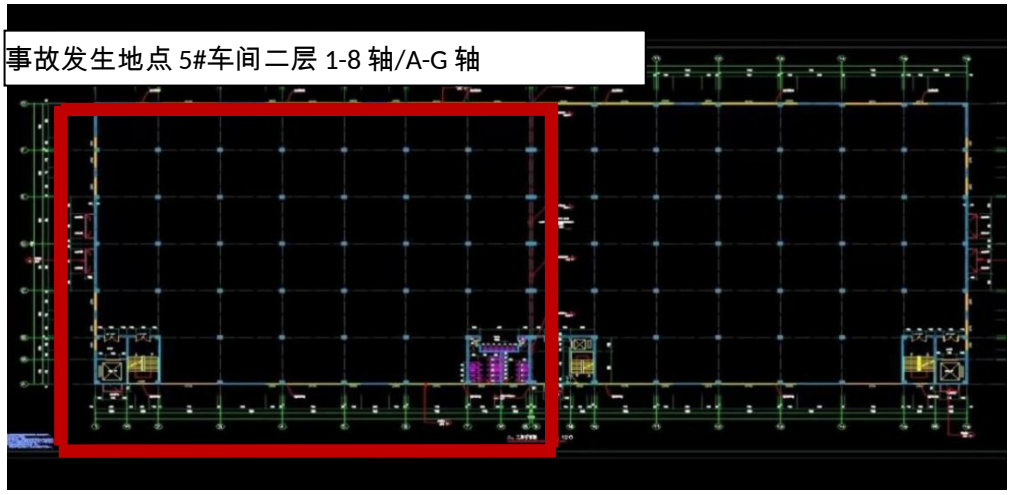
由于建设工程项目停工，安徽广宇建设（集团）有限公司等与家安公司产生建筑设备租赁合同（钢管等）纠纷，经亳州市中级人民法院（2022）皖 16 民终 558 号判决，家安公司胜诉，由张 XX 返还钢管等租赁物或赔偿损失，钢管等租赁物在安徽广宇建设（集团）有限公司承建的安徽谯康堂制药有限公司烂尾项目使用。根据家安公司强制执行申请，谯城区人民法院于 2022 年 7 月 7 日予以立案。2022 年 10 月 17 日，谯城区人民法院执行局 2 名工作人员

（宋 XX、宋 XX）会同亳州市公证处 2 名同志（武 XX、李 XX）、家安公司人员（黄 XX）到烂尾项目工地开展执行准备工作，现场制作交付执行笔录，交由申请执行方自行拆除，并告知负责拆除施工过程中的安全问题。张 XX 和安徽广宇建设（集团）有限公司人员均不在场，家安公司人员盖 XX 在执行现场。

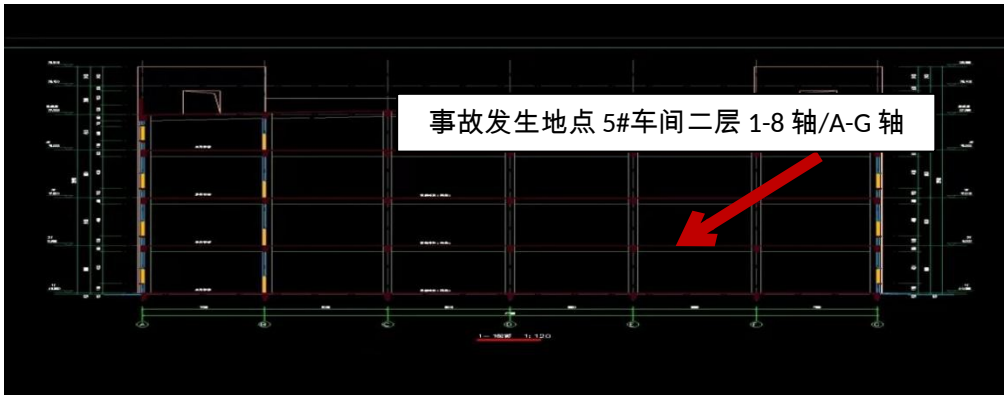
该项目钢结构架等拆除时和施工前，谯城区人民法院（执行局）和负责项目拆除方（家安公司、个人包工头段 XX）未告知或向亳芜现代产业园区管委会及相关部门报备。



（图一：事故发生地点位置图）



（图二：事故发生地点平面图）



（图三：事故发生地点立面图）



二、事故发生情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 9 日，家安公司员工盖 XX 电话联系个人包工头段 XX（以前为该公司做过钢架安装拆除等业务）为其拆除钢管架等物件。

10 月 17 日上午，按照盖 XX 要求，段 XX 带领 6 名农民工对事故烂尾楼东南角的外脚手架进行拆除并配合谯城区人民法院人员现场拍照，双方口头约定拆除费用为内架 9 元/平方、外架 1.8 元/平方。10 月 18 日，段 XX 联系了 37 名农民工人拆除事故烂尾楼外脚手架和东边另一栋烂尾楼的内、外脚手架，其中 5#楼东 9–16/A–G 轴车间钢管、5#楼西 1–8/A–G 轴横杆及剪刀撑于下午 17：30 完成拆除。为支撑上部钢架，段 XX 安排人员只对部分立杆进行了拆除，每 3 根立杆抽除 1 根，主梁处留 2 根，其余立杆拆除完毕。10 月 19 日早上，段 XX 在谯城区大地（益群）加油站附近（民工揽活聚集地）临时找了 28 名农民工，到事发现场清运钢管等，盖 XX 和亳州市公证处人员在现场计算（记录）钢管。当日 09：20 左右，家安公司会计黄 XX、周 XX 和亳州市公证处工作人员卞 XX、李 XX 到达拆除工作现场，对现场要清运的钢管等物件进行记录和摄像，制作公证文书。09：48 许，事发楼 2 层钢结构架发生倾倒倒塌，正在钢结构架下作业（清运钢管等物件）的大部分人员紧急跑出，有 2 人被困（压）。

（二）事故现场情况

事故楼层自中间沉降缝处断开，西侧二层 1–8 轴/A–G 轴区域除 1 轴/A–G 自东向西方向倾倒，其他区域全部倒塌（见图五、图七），倒塌面积约 2610 平方米。二层顶部钢

筋骨架及[redacted]层顶面，二层框架柱钢筋从根部上端弯曲变形，整体倾倒在一层顶面上。二层框架柱钢筋在 2–8 轴/A 轴由南向北倾倒（见图四），1 轴/A–G 轴由东向西倾倒（见图五），2–8 轴/B–G 轴由东南向西北方向倾倒（见图六）。



（图四：2–8 轴/A 轴由南向北方向倾倒）



（图五：1 轴/A–G 轴由东向西方向倾倒）



（图六：2-8 轴/B-G 轴由东南向西北方向倾倒）



（图七：现场二层顶整体倾倒）

三、事故应急处置情况

（一）先期处置情况

事故发生后，现场人员开展自救和互救。10：06 许，现场民工周继林拨打“110”电话报警。亳州市公安部门第一时间组织民警赶赴现场，同时调集巡防大队、希夷派出所、木兰派出所、亳芜派出所和合成作战室等 80 余警力支援。亳芜现代产业园区管委会立即启动生产安全事故应急预

案，赶赴事故现场，与市消防、公安、应急、住建、医疗等部门共同开展救援工作。亳芜现代产业园区管委会共调动人员 92 人、移动起吊机 12 台、大型手动液压钳 4 台、手动大型切割机 5 台、小型切割机 17 台、手持钢筋剪刀 8 把、灭火器 10 个、氧气乙炔瓶 1 套。

（二）事故救援情况

在北京参加会议的亳州市委书记接到报告后，立即安排市政府主要负责人、市委副书记秦凤玉迅速落实省领导批示要求，全力以赴搜救，并做好伤员救治、家属抚慰、事故调查、依法处置及舆情应对等工作，确保现场搜救不出现次生事故。在利辛县处置疫情的市政府主要负责人、在亳的市委副书记秦凤玉，市委常委、副市长钟治峰、左龙，副市长孟祥国、戴力和市公安、消防、应急、住建、亳芜现代产业园区管委会等单位人员立即赶赴现场，组织开展救援工作。事故现场成立了由市政府主要负责人任总指挥，市委副书记秦凤玉，副市长钟治峰、左龙、孟祥国、戴力任副总指挥的现场救援指挥部，并成立了由市委副书记、副市长分别任组长的现场搜救组、现场管控组、医疗救治组、舆情应对组、信访维稳善后组、事故调查工作组。

亳州市消防救援支队接警后迅速调派消防救援人员赶赴现场，对 20 名未被困压人员采取引导、搀扶、担架抬等方

式分批进行疏散撤离。同时，利用呼喊、敲击方式，采取“一字型”人工搜寻战术进行全面搜查，利用搜救仪器和搜救犬迅速开展搜寻。于 10：40 许，在倒塌建筑物二楼西侧救出 2 名意识清醒的被困人员。接着现场救援力量继续通过“仪器+人工观察”的方法，组织开展 6 轮快速、地毯式搜寻，利用无齿锯、液压剪扩钳等破拆设备开展多点破拆打孔探查。在 14：00 左右，根据市政府现场指挥部统一安排，在确保分区域无人员被困的前提下，救援人员对现场倾倒的钢架、钢筋、木模逐区域进行清理。

救援期间，应急管理部宋元明、周学文副部长和消防救援局罗永强副局长在应急管理部指挥中心通过移动指挥车与事故救援现场进行视频连线，了解救援情况；省应急厅厅长张海阁带领厅调查评估统计处处长许桂芳、综合协调处处长庞士磊和省消防救援总队李斌总队长等带领总队全勤指挥部及增援的阜阳、蚌埠、淮北三市消防救援队伍 90 人赶到现场，指导救援。

15：50 许，副省长何树山从合肥赶到事故现场，亲自到事故楼层察看情况，了解人员搜救、伤者救治、现场处置等情况，询问现场员工，看望救援人员，会同市政府现场指挥部指导救援。最后，经事故现场省应急厅、省住房城乡建设厅、省消防救援总队全勤指挥部和市政府现场指挥部共同确认，现场无被困人员，无人员死亡，未发生次生

事故。当日17：25左右，现场结束救援。

此次救援，省及亳州市和周边地市消防救援人员、亳州市政府、社会救援力量等多方联合，先后出动综合消防救援、蓝天救援、建筑施工企业和政府部门等救援力量611人，动用搜救犬3头，调集消防车、吊车等各型车辆77台，使用生命侦测类仪器10件套，钢筋速断器、混凝土液压破拆泵、液压剪扩钳等破拆类器材110件套，发电机2台、灭火器10个、氧气乙炔瓶1套。

（三）医疗救治情况

事故发生后，亳州市人民医院立即启动应急预案，党委书记、院长亲自指挥调度，院前急救科立即调配“120”急救车赶赴现场接诊患者；医务部、护理部组织急诊科医护人员做好准备接诊并通知口腔科、烧伤整形科、神经外科、骨科、胸外科等临床专家赶赴急救中心，随时待命，适时开展多学科联合救治，为所有患者开通急救绿色通道。

截止10月19日10：40，“120”急救车先后运送17人至亳州市人民医院急救中心，其中患者15人（10名患者病情较轻，在急诊门诊完善相关检查，未见明显外伤性改变，其中王先峰、谭新武、刘浩东、王先启、李成林、冀凤科等6人在急诊留观室观察，19日17时左右离院），2人为患者家人（无受伤）。

事故中5名伤者住院治疗，生命体征平稳，无生命危

险，有关伤情如下：

1.王 XX，男，30 岁，亳州高新区人。头部损伤、口唇皮肤裂伤、牙齿折断。

2.蒋 XX，男，67 岁，亳州高新区人。骨盆、腰椎横突骨折。

3.马 XX，男，60 岁，亳州市谯城区十八里镇人。头部损伤、面部皮肤裂伤。

4.孙 XX，男，44 岁，亳州高新区人。左腓骨骨折、头部损伤。

5.杨 XX，男，59 岁，亳州市谯城区十河镇人。头胸部及四肢损伤、腰椎骨折。

（四）事故善后情况

5 名伤者在医院妥善救治，亳芜现代产业园区管委会安排专人在医院保障。10 月 19 日下午，亳州市委常委、副市长钟治峰到医院指导伤员救治，看望慰问伤者和家属。10 月 20 日上午，亳芜园区党工委委员、纪工委书记周云峰到医院看望伤者及其家属。伤者及其家人情绪稳定，目前，伤者均已治愈。

四、事故信息报告情况

（一）市公安局

1.接警情况。

第 1 次：10 月 19 日 10：06，市局指挥中心“110”报警服

务台接电话报警，在安徽和福药业有限公司因房子倒了，多人被埋。第 2 次：10：07，群众报警称，楼塌了，砸死几个人，赶快救人，地址在九州通物流园南边，多人被埋。第 3 次：10：09，群众报警称，亳州物流南边有人被楼埋，报警人说不清地址。第 4 次：10：10，群众报警称，九州通南边 1 里地楼塌了，几十人被埋。

2.事故信息报告情况。

（1）电话报告情况。首报，10：23–25 分，市局指挥中心电话报告市政府值班室；10：25–30 分，市局指挥中心电话通报市应急局；10：28–29 分，市局指挥中心电话报告省公安厅。

（2）书面报告情况。首报，11：16 许，市局指挥中心传真事故信息至市政府值班室和市应急局，公安内网系统报送至省公安厅。报内容：10 月 19 日 10:06 许，指挥中心接群众报警称：在亳州市漆园路与月季路交叉口南 50 米谯康堂院子里两层房子倒塌，致 10 余人被埋。经初查，10 月 19 日 10 时许该在建工地二层框架倒塌致使施工人员多人被埋。目前已经成功救援出 21 名被困人员，现场检查均无生命危险，救援工作持续开展中。

（二）市应急局

10 月 19 日 10：26 接市公安局指挥中心函告：2022 年 10 月 19 日 10 时许，在亳州市亳芜现代产业园区月季路与

漆源路交叉口南 50 米谯康堂工地，发生一起建筑坍塌事故，多人被埋。值班人员立即电话向亳芜现代产业园区安监局进行核实，并电话通报市住房城乡建设局、市卫生健康委。10：50，接省应急厅值班室电话，要求核实“亳州发生房屋倒塌事故，有人员被埋”的信息。11：05 许，书面向省应急厅首报事故信息并报市委办公室、市政府办公室。

首报信息内容：10 月 19 日 10:26 接市公安局指挥中心报告，10 月 19 日 10 时许，在亳州市漆园路与月季路交叉口南 50 米谯康堂工地，发生一起建筑倒塌事故，多人被困。事故发生后，亳州市委常委、副市长左龙，副市长孟祥国以及市应急、消防部门负责同志立即赶往现场组织救援，事故原因和伤亡情况待续报。

信息续报二：10 月 19 日 10：26 许，接市公安局指挥中心报告，2022 年 10 月 19 日 10 时许，在亳芜现代产业园区一工地钢架发生倒塌。经查，现场位于亳芜现代产业园区月季路与漆源路交叉口南 50 米一烂尾工厂。10 月 19 日 10 时许，在拆除废弃钢架时发生倒塌，致多人被困。现已组织撤离 22 人，均无生命危险，其中轻伤住院治疗 5 人、在医院留观 6 人，其余 11 人未受伤已返回家中。截至下午 2 时，采取搜救犬、生命探测仪探测、切割探洞寻找等手段，经 6 轮搜查，未发现被困人员。目前现场正在继续清理中，情况待续报。

信息续报（终报）：2022 年 10 月 19 日上午 10 时许，亳芜现代产业园区一烂尾厂房 2 楼拆除钢架时发生局部倾倒，事故共造成 5 人轻伤，无人员死亡。事故原因正在进一步调查中。

（三）市住房城乡建设局

10 月 19 日 12:00 许，电话向省住房城乡建设厅首报：亳芜园区一工地发生事故，下面被困人数具体不确定。12:45 许，微信向省住房城乡建设厅报告称：漆园路与月季路交叉口南 50 米谯康堂工地在拆除废弃钢架时发生倒塌，致多人被困。现已组织撤离 22 人，均无生命危险。经了解，还有 3 人左右被困，正在搜救。未向市委、市政府值班室报送事故信息，未向市应急局函报事故信息。

（四）亳芜现代产业园区管委会

10 月 19 日 10：30，亳芜现代产业园区管委会主任汤德余（因前期手术，请病假在芜湖）接亳芜派出所电话报告，立即安排副主任马军、刘希水和规划建设局局长赶往现场处置，随后接孟祥国副市长电话，后安排党政办主任丁杰前往现场，并立即购买 12：57 高铁票紧急返亳。当天 21:30，管委会书面向市政办值班室报送了事故信息专报 1（10 月 19 日 19:00 园区党工委会议研究事项）。未向市应急局书面函报事故信息。

五、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经查，家安公司未制定拆除施工组织方案，未进行安全技术交底，未请专业人员现场组织施工，将安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼二层钢管脚手架，交由不具备拆除条件的个人包工头段 XX 拆除，段 XX 违反正确的拆除工序，导致烂尾楼二层钢结构架下部支撑体系失稳，造成二层钢结构架倾倒倒塌，对现场作业人员造成压困，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

个人包工头段 XX 安全意识淡薄，未与家安公司签订安全生产管理协议或劳务合同，在不具备拆除条件下组织施工，未对农民工进行有效的安全教育培训，组织无特种作业资格的农民工野蛮作业，且违反正确的拆除工序，直接将事发烂尾楼二层钢结构架下部钢管脚手架所有水平杆和部分立杆拆除，导致下部支撑体系失稳（见图 8），造成二层钢结构架倾倒倒塌，对现场作业人员造成压困，是事故发生的间接原因。

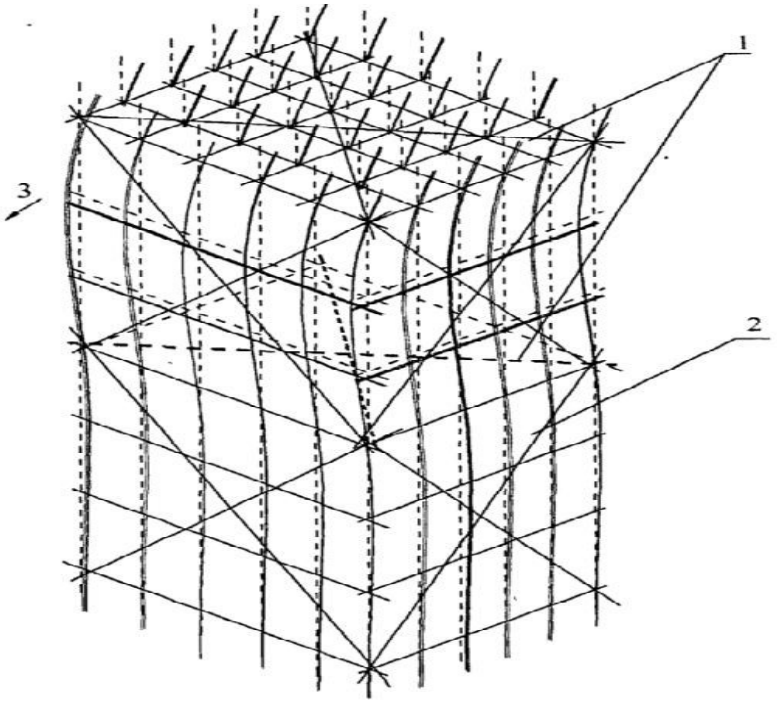


图 8　满堂支撑架整体失稳
1—水平剪刀撑；2—竖向剪刀撑；3—失稳方向

（三）其他有关部门监管和履职情况

1.亳芜现代产业园区规划建设局。在安全生产大检查和安全隐患大起底大排查大整改工作中，安全监督检查不到位，对辖区烂尾工程项目的安全监管重视不够，存在监管盲区，对安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼钢结构架连续三天的拆除清运活动未及时发现处理。

2.亳芜现代产业园区管委会。在重大活动期间，组织开展建筑行业安全生产大检查活动和安全风险隐患排查工作不细不实，安全管理工作存在薄弱环节，以致园区规划局对辖区内安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼连续三天的钢管拆除和清运施工行为未及时发现处理。

（四）事故性质

经调查认定，安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼钢结构架倒塌事故是一起违规组织施工、现场安全管理混乱引发的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议移交司法机关追究责任人员

1.洪 XX，亳州市家安钢管钢模租赁有限公司法人，违规将钢结构架拆除工作交由不具备拆除条件的个人实施①，对钢结构架拆除引发的安全风险重视不够、研判不足，拆除作业现场无专业人员进行安全管理，对事故发生负有重要责任，建议由公安机关进一步调查处理。

2.洪冬 X，亳州市家安钢管钢模租赁有限公司股东、实际负责人，违规将钢结构架拆除工作交由不具备拆除条件的

个人实施②，对钢结构架拆除引发的安全风险重视不够、研判不足，拆除作业现场无专业人员进行安全管理，对事故发生负有重要责任，建议由公安机关进一步调查处理。

3.盖 XX，亳州市家安钢管钢模租赁有限公司管理人员，违规将钢结构架拆除工作交由不具备拆除条件的个人实施③，

对钢结构架拆除引发的安全风险重视不够、研判不足，拆除作业现场无专业人员进行安全管理，对事故发生负有重要责

任，建议由公安机关进一步调查处理。

注①②③《安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

4.段XX，个人包工头，安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼钢结构架拆除工程项目的施工组织者，在不具备拆除条件的情况下①，临时雇佣无特种作业资格的农民工承揽拆除项目，对钢结构架拆除引发的安全风险重视不够、研判不足，现场无人员进行安全管理，对事故发生负有主要责任，建议由公安机关进一步调查处理。

（二）建议给予行政问责的单位

亳芜现代产业园区管委会。在重大活动期间，组织开展安全风险隐患排查工作不细，未做到全覆盖、无死角。考虑到在事故救援中能够积极组织事故救援，有效减少人员伤害，建议由亳州市安委会在全市给予通报批评，并责令其向市委、
市政府作出深刻书面检查。

（三）建议给予行政问责的人员

1.张XX，2022年2月任亳芜现代产业园区规划建设局局长。对辖区内建设工程烂尾项目监督检查和安全监管不到位，未发现事发烂尾工程钢架拆除项目问题，对事故发生负有领导责任。建议责成其向亳芜现代产业园区管委会作出深刻书面检查。

2.李 XX，亳芜现代产业园区规划建设局工作人员，负责建筑市场、施工安全、文明创建等工作。安全检查流于形

注①《安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

式，对安徽谯康堂制药有限公司烂尾楼结构架拆除作业的监督检查和安全监管不到位，对事故负有直接监管责任。建议由亳芜现代产业园区纪监工委处理。

（四）建议给予行政处罚人员

1.洪 XX。违规将钢结构架拆除项目发包给不具备拆除条件的个人，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》第一百零三条，建议由亳州市应急管理部门给予其罚款 1.9 万元[①]。

2.洪冬 X。违规将钢结构架拆除项目发包给不拆除条件资质的个人，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》
第一百零三条，建议由亳州市应急管理部门给予其罚款 1.9 万元[②]。

3 盖 XX。违规将钢结构架拆除项目发包给不拆除条件资质的个人，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产

法》第一百零三条，建议由亳州市应急管理部门给予其罚款1.8万元③。

4.段XX。在不具备拆除条件情况下，组织无特种作业资格的农民工野蛮作业，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故发生负有直接责任和主要责任。依据

注①②③《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；···；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故···。

《安全生产法》第九十五条，建议由亳州市应急管理部门对其处上一年年收入40%的罚款①。

（五）建议给予行政处罚的单位

亳州市家安钢管钢模租赁有限公司。违规将钢结构架拆除工程发包给不具备拆除条件的个人，未安排专业人员对施工现场进行安全管理，未履行任何安全管理义务，对事故的发生负有重要责任。依据《安全生产法》第一百一十四条，建议由亳州市应急管理部门对其罚款50万元②。

与段XX承担连带赔偿责任③。

七、事故暴露出来的问题和主要教训

（一）“红线意识”树的不牢。住建等有关部门对建筑施工烂尾项目的安全监管认识不到位，底线思维和红线意

识不够强。亳芜现代产业园区对辖区长期存在的一些建筑烂尾项目可能带来的安全风险认识不足，对事故发生的前两天出现的拆除纠纷没有引起足够重视，对后续拆除有可能引发事

注①《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…。

注②《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款；（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…。

注③《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；…；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

故缺乏预见和判断，防范不到位，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）安全风险隐患排查治理不到位。今年以来，党中央、国务院多次部署防范化解重大安全风险工作，省、市安委会多次组织开展安全风险、隐患排查和房屋安全整治行动，住建、亳芜现代产业园区管委会虽作了部署，但安全风险隐患排查不扎实、不细致，有盲区，安徽谯康堂制药有限公司烂尾厂房钢结构架野蛮拆除行为发生后无人监管，无人发现，工作中存在漏洞。

（三）安全生产大检查和“回头看”工作不到位。省、

市安委会对全市安全生产大检查工作进行多次安排部署，并组织开展大检查“回头看”工作，要求做到全覆盖、无死角。从这起事故看，有的地方和部门还没有把安全工作落实到全领域、全行业发展的各个环节各个企业。

（四）贯彻落实安全生产十五条硬措施有差距。从事故发生原因看，一些企业安全生产主体责任不落实，一些地方和部门安全监管责任落实不到位。建筑业领域仍存在违法违规分包、转包行为，存在无资质承揽工程等现象，灵活用工人员安全管理不到位。这些问题一定程度上反映了我市建筑业管理工作系统治理不够强，尚未建立起一整套系统化的制度机制，建筑业的“打非治违”任务仍然繁重。

八、事故防范措施和整改建议

为认真吸取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故发生，落实事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施。

（一）牢固树立安全发展理念。全市各地、各部门，特别是亳芜现代产业园区要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，强化安全生产红线意识、底线思维，切实承担起

“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主

体责任。要找准找实安全监管“看不见、想不到、管不住”的问题隐患，举一反三，全面梳理既有建筑工程监管方面存在的突出问题、责任落实问题、监管缺失问题和灵活用工问题。要强化安全监管队伍建设，做到机构人员到位、履职到位。

（二）开展建筑企业资质专项治理。全市各地、各级住建部门要对属地所有建筑企业按照《建筑业企业资质管理规定》等要求，通过属地普查、市级督查、循环抽查等方式，动态核查企业资质条件。督促资质问题企业限期整改到位，整改期内，企业不得承接新的工程项目。要重点治理无资质承揽工程、特种作业人员无证上岗、未开展全员安全教育培训和项目施工单位转包、分包、挂靠等违法违规行为。

（三）全面开展烂尾项目整治行动。全市各地、各级住建部门要立即开展对属地所有在建工程、停工工程，特别是烂尾工程的排查，摸清底数，明确责任单位、责任人，建立安全监管台账。对存在违法违规行为的做到及时发现、及时制止、及时查处，对存在重大风险的要及时采取防范措施。对违法违规行为真抓、严管、重罚，及时整治事故隐患，惩处相关责任人员，整顿问题突出企业。

（四）进一步强化司法执行等活动安全管理工作。各行政机关、司法机关要进一步强化安全意识，采取查封、扣

押、执行等措施时，应查清查封、扣押、执行物品情况，采取安全措施妥善处置。建议司法机关进行司法执行前，对执行标的物进行必要的安全审查、评估，辨识标的物危险特性。加强信息互通，法院应与负有安全监管部门和各属地政府建立危险作业（设备）信息共享及反馈机制，及时沟通相关业务动态，避免因信息不通畅、不及时造成安全监管空白区。

（五）严格落实安全生产主体责任。生产经营单位要建立安全生产责任制，建立专门的特殊作业安全管理制度，加强全过程安全管理。要健全安全生产事故隐患排查治理制度，认真细致开展事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。要加强对从业人员安全生产教育和培训，保证特殊作业从业人员具备必要的资格和安全生产知识。

（六）健全完善事故灾害信息报送机制。全市各级、各部门要进一步加强和规范生产安全事故、灾害事故信息报送程序，开展事故信息报送的全员培训，提高专业素养，加强公安、消防、应急、卫生健康、党委政府值班室等有关单位的联系，做到“耳聪目明”，第一时间掌握事故信息。要建立信息员制度，进一步完善事故信息报送联动机制、发布机制、响应机制，做到信息内容准确、用语专业，报送口径统一、发声统一、响应统一，做到事故灾害信息报送快速、准确、详实。

芜现代产业园区“2022·10·19”

烂尾楼钢结构倒塌事故调查组

2022 年 11 月